DECRETO n. 27 del 06/05/2026

Oggetto: Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, concernente la "Valutazione dei tassi di decontaminazione in lotti di mitili trasferiti dal Primo Seno del Mar Piccolo al Mar Grande" - **Presa d'atto, ratifica delle modifiche intervenute e Nomina del responsabile del procedimento, ex art. 5, comma 1, legge 241/1990. CUP J98C16000070001**

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO

per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto

Visti

- il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante "Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, e successive modificazioni;
- in particolare, l'articolo 1, comma 1, del suddetto decreto legge 7 agosto 2012, n. 129, in ultimo modificato dall'art. 13, comma 3 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n.200, il quale prevede, tra l'altro, che "Per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 (…), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è nominato un Commissario straordinario (...), autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. (…) Il Commissario resta in carica per la durata di tre anni, prorogabili sino al 31 dicembre 2026 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, (…) è definita la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a dieci unità di livello non dirigenziale, e due unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (…). Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale e dei subcommissari di cui al presente comma si provvede, nel limite di 272.973 euro per l'anno 2024 e di 545.946 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.";
- il comma 4, dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 129 del 2012, il quale prevede che al suddetto Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale;
- il Protocollo d'intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, stipulato in data 26 luglio 2012 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per la coesione territoriale, la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto e il Commissario straordinario del porto di Taranto, nel quale sono individuati gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto;
- il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, che, in particolare, all'articolo 5 prevede la stipula di un Contratto Istituzionale di Sviluppo;
- l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2015, che attribuisce al Commissario ulteriori compiti, tra cui la predisposizione di un Programma di misure per la bonifica, l'ambientalizzazione e la riqualificazione dell'area di Taranto;

- il Contratto Istituzionale di Sviluppo Taranto (CIS Taranto), firmato il 30 dicembre 2015, per la riqualificazione dell'area comprendente i comuni di Taranto, Statte, Massafra, Crispiano e Montemesola;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 21 marzo 2024, con il quale il Dott. Vito Felice Uricchio, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, è stato nominato, a decorrere dal 1° marzo 2024 e fino al 31 dicembre 2024, Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 7 febbraio 2025, con il quale è stato, tra l'altro, disposto che "l'incarico di Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, conferito al dott. Vito Felice Uricchio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2024, è prorogato fino al 31 dicembre 2025";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2026, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 15 febbraio 2026, al numero 463, con il quale è stato, tra l'altro, disposto che "L'incarico di Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, conferito al dott. Vito Felice Uricchio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2024, prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2024, è ulteriormente prorogato, senza soluzione di continuità, fino al 31 dicembre 2026, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171".il decreto n. 5 del 20 febbraio 2026, con il quale il Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 129 del 2012, come in ultimo modificato dall'articolo 13, comma 3 del decreto-legge 31 dicembre 2025 n. 200, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2026, ha disposto la proroga della nomina dell'ing. Annamaria Basile quale Subcommissario del medesimo Commissario straordinario, senza soluzione di continuità, sino alla data del 31.12.2026, già conferita con decreto commissariale n. 2 del 27.10.2024 e successiva proroga, giusta decreto n. 11 del 31.12.2024.
- il decreto n. 6 del 20 febbraio 2026, con il quale il Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 129 del 2012, come in ultimo modificato dall'articolo 13, comma 3 del decreto-legge 31 dicembre 2025 n. 200, e dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2026, ha disposto la proroga della nomina dei componenti della Struttura di supporto di livello non dirigenziale, già nominati giusta decreti n. 3 del 13.02.2025, n. 5 del 3.03.2025, n. 10 del 07.04.2025 e n.24 del 23.10.2025.
- il Codice di Comportamento del personale della Struttura di supporto del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto emanato con Decreto n. 16 del 12.06.2025;
- il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2026 adottato con Decreto n. 26 del 29.04.2026 ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 80/2021.

Visti altresì

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2020, con il quale il Prefetto dott. Demetrio Martino è stato nominato, per la durata di un anno, Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione del territorio di Taranto, nonché preso atto che, in data 11 gennaio 2022, il Ministero della Transizione Ecologica, con nota a firma del Direttore Generale della Direzione generale per il risanamento ambientale, ha comunicato la proroga dell'incarico commissariale fino al 31 marzo 2022;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2022, con il quale il Prefetto Martino è stato ulteriormente prorogato nell'incarico, senza soluzione di continuità, fino al 1° ottobre 2023.

Considerato che il Commissario Straordinario pro tempore, nell'ambito dello scenario di azioni predisposto ai fini della bonifica e riqualificazione dell'area di Taranto, ha avviato, nel rispetto degli strumenti di pianificazione vigenti, un percorso strategico, ampio ed organico sul territorio dell'intera area di crisi ambientale tarantina, tenendo conto delle caratteristiche e della complessità del sistema di riferimento, volto alla definizione dei più opportuni interventi da eseguire.

Considerato, altresì, che

- con decreto del Commissario pro tempore Prefetto Demetrio Martino n.25394/2023 del 02.05.2023 è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione ai sensi dell'art.15 della Legge n. 241/1990, concernente la "Valutazione dei tassi di decontaminazione in lotti di mitili trasferiti dal Primo Seno del Mar Piccolo al Mar Grande" CUP J98C16000070001, tra il Commissario straordinario, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente Puglia-Direzione Scientifica U.O.C. Ambienti Naturali- Centro Regionale Mare, il Consiglio Nazionale delle Ricerche – IRSA, ASL di Taranto, Comune di Taranto, Capitaneria di Porto di Taranto e Guardia Costiera;
- con prot.n.0187253 del 19.06.2023 è stato sottoscritto l'Accordo di collaborazione ai sensi dell'art.15 della Legge n. 241/1990, concernente la "Valutazione dei tassi di decontaminazione in lotti di mitili trasferiti dal Primo Seno del Mar Piccolo al Mar Grande" CUP J98C16000070001, tra il Commissario straordinario, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente Puglia-Direzione Scientifica U.O.C. Ambienti Naturali- Centro Regionale Mare, il Consiglio Nazionale delle Ricerche – IRSA, ASL di Taranto, Comune di Taranto, Capitaneria di Porto di Taranto e Guardia Costiera;
- l'Accordo ha durata di un (1) anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, salvo integrazioni e proroghe così come specificato all'art. 11 del predetto accordo;
- con decreto del Commissario pro tempore n. 40915/2023 del 12.07.2023, le parti hanno proceduto all'approvazione dello schema di programma operativo di dettaglio della attività (POD).

Preso atto che il suddetto Accordo, e relativo POD, ha previsto una spesa per la realizzazione del progetto programmato quantificata in €.418.000,00 ed imputata sui fondi giusta Decreto MATTM n.171/STAdell'8.04.2016, di cui alla Delibere CIPE n. 17/03 e n. 83/03, così suddivisa in relazione alle attività di progetto da espletare:

- analisi chimiche per la determinazione di PCDD, PCDF e PCB nei mitili (ARPA Puglia) = € 140.000,00 (costo unitario € 700,00 x 200 campioni stimati);
- biometria e determinazione dell'Indice di Condizione dei mitili (CNR IRSA – Sede di Taranto) = € 60.000,00 (costo unitario € 300,00 x 200 campioni stimati);
- acquisto di n. 2 sonde multiparametriche portatili da utilizzare durante le attività di campionamento dei mitili, con costo unitario € 15.000,00;
- acquisto di n. 5 sistemi per la misurazione in continuo dei principali parametri chimico-fisici delle acque (n. 2 presso impianti di mitilicoltura nel Primo Seno, n. 2 presso impianti di mitilicoltura nel Secondo Seno, n. 1 presso impianto di mitilicoltura nel Mar Grande) = € 150.000,00 (costo unitario € 30.000,00);
- spese generali stimabili nel 10% del totale.

Preso atto, altresì, che alla liquidazione e alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento relativi alle somme sopra quantificate, il Commissario Straordinario provvederà, con propri atti formali, secondo le modalità indicate all' art. 9 dell'Accordo.

Considerato che:

- con verbale del 7 giugno 2024 (prot. COMMTA-0000025-P-14/06/2024), redatto alla presenza di tutte le parti e del Commissario Straordinario, rilevata la necessità di garantire la sperimentazione e preso atto della sospensione di alcune attività in concomitanza della fine del mandato del Commissario

straordinario pro tempore, Prefetto Demetrio Martino, si è proceduto alla modifica dell'Accordo di collaborazione, stabilendo quanto segue:

a) la ripresa delle attività sperimentali a decorrere dal 1° settembre 2024;
b) l'avvio dell'allestimento di cinque (5) campi sperimentali di mitili (n. 4 nel Mar Piccolo e n. 1 nel Mar Grande);
c) l'utilizzo, in un'ottica di continuità e salvaguardia delle attività, di apparecchiature già in disponibilità delle parti per altre progettualità, tra cui, in particolare, una (1) boa fissa munita di sonda multiparametrica dotata di correntometro, messa a disposizione dal Parco Naturale Regionale del Mar Piccolo (Comune di Taranto), con la conseguente limitazione degli acquisti inizialmente previsti nell'Accordo alle sole due (2) sonde multiparametriche portatili, il cui eventuale acquisto sarebbe stato curato da ARPA Puglia, con relativa inventariazione e condivisione dei dati acquisiti fino al completo ammortamento delle strumentazioni;
d) l'avvio delle attività di campionamento a partire dal 1° ottobre 2024;
e) la conclusione delle attività progettuali entro il 30 settembre 2025;

- con verbale del 4 luglio 2025 è stato rappresentato lo stato di avanzamento del progetto di sperimentazione, con puntuale evidenziazione delle criticità riscontrate e delle soluzioni individuate per la prosecuzione degli studi, alla luce dei primi risultati positivi. In tale sede si è, altresì, preso atto di un rallentamento delle attività dovuto a un grave episodio di furto delle reste nelle stazioni di campionamento, avvenuto il 16 giugno 2025, ed è stata disposta la prosecuzione della sperimentazione, con conseguente differimento del termine, da definirsi successivamente, di conclusione dei lavori;
- con verbale del 6 febbraio 2026, il Commissario Straordinario, a seguito di formale convocazione di tutte le parti, ribadendo l'impegno sinergico delle istituzioni per la continuità e la sostenibilità del comparto mitilicolo tarantino, ha illustrato lo stato di avanzamento del progetto avviato nel novembre 2024, dando atto che:

a) le attività di campionamento e analisi, condotte da ARPA Puglia, ASL Taranto e CNR, hanno evidenziato risultati positivi, confermando l'efficacia del trasferimento dei mitili quale misura di riduzione delle concentrazioni di contaminanti entro un intervallo operativo di circa 30 giorni, nonché la necessità di un monitoraggio continuo dei parametri meteo-marini, anche ai fini di una maggiore flessibilità del quadro regolatorio;
b) nelle more, le parti non hanno proceduto all'acquisizione di nuova strumentazione, avendo gli enti coinvolti utilizzato le proprie dotazioni tecniche per le attività di monitoraggio ambientale;
c) il termine di conclusione del progetto è stato fissato al 30 giugno 2026;
d) si procederà alla liquidazione delle spettanze, in favore delle parti coinvolte, in un'unica soluzione, previa rendicontazione finale delle spese ammissibili, ai sensi dell'Accordo di collaborazione ex art. 15 della L. 241/1990, limitatamente ai costi effettivamente sostenuti per l'esecuzione delle attività progettuali, ivi comprese le spese per il personale impiegato, sia a tempo determinato sia mediante collaborazioni esterne.

Ritenuto necessario

- di prendere atto dell'Accordo di collaborazione, unitamente al POD, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, stipulato tra il Commissario Straordinario pro tempore, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente Puglia – Direzione Scientifica U.O.C. Ambienti Naturali – Centro Regionale Mare, il Consiglio Nazionale delle Ricerche – IRSA, la ASL di Taranto, il Comune di Taranto, la Capitaneria di Porto di Taranto e la Guardia Costiera, finalizzato alla realizzazione del progetto "Valutazione dei tassi di decontaminazione in lotti di mitili trasferiti dal Primo Seno del Mar Piccolo al Mar Grande" – CUP J98C16000070001;
- di prendere atto dei contenuti dei verbali delle riunioni operative del 07.06.2024, 04.07.2025 e 06.02.2026, concernenti l'attuazione del progetto di "Valutazione dei tassi di decontaminazione in

lotti di mitili trasferiti dal Primo Seno del Mar Piccolo al Mar Grande" e conseguentemente modificare il suddetto Accordo, e relativo POD, con le modifiche statuite e concordate tra le parti in tale sede, ed in particolare con la previsione di non acquisire alcuna strumentazione, avendo gli enti coinvolti utilizzato le proprie dotazioni tecniche, e di fissare la data di conclusione dell'attività progettuali al 30 giugno 2026;

- di individuare, ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, un funzionario in servizio presso la Struttura Commissariale al quale conferire l'incarico di Responsabile del procedimento relativo al progetto "Valutazione dei tassi di decontaminazione in lotti di mitili trasferiti dal Primo Seno del Mar Piccolo al Mar Grande" – CUP J98C16000070001, con specifico riferimento alle attività di rendicontazione dell'apporto della Struttura Commissariale alla realizzazione del medesimo progetto.

DECRETA

1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte integrante;
2. di prendere atto dell'Accordo di collaborazione ai sensi dell'ex art. 15 della Legge n. 241/1990, stipulato in data in 02.05.2023 tra il Commissario Straordinario pro tempore Prefetto Demetrio Martino, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente Puglia-Direzione Scientifica U.O.C. Ambienti Naturali- Centro Regionale Mare, il Consiglio Nazionale delle Ricerche – IRSA -, ASL di Taranto, Comune di Taranto, Capitaneria di Porto di Taranto e Guardia Costiera unitamente allo schema di programma operativo approvato in data 12.07.2023;
3. di ratificare i contenuti dei verbali delle riunioni operative del 07.06.2024, 04.07.2025 e 06.02.2026, concernenti l'attuazione del progetto di "Valutazione dei tassi di decontaminazione in lotti di mitili trasferiti dal Primo Seno del Mar Piccolo al Mar Grande";
4. di modificare l'Accordo di collaborazione, di cui al precedente punto 2., tenendo conto le modifiche statuite e concordate tra le parti nelle suddetti riunioni operative, ed in particolare con la previsione di non acquisire alcuna strumentazione, avendo gli enti coinvolti utilizzato le proprie dotazioni tecniche, e di fissare la data di conclusione dell'attività progettuali al 30 giugno 2026;
5. di assicurare il completamento dell'Accordo, stipulato in data 2 maggio 2023, così come modificato e integrato, provvedendo, altresì, nei limiti delle risorse assegnate, all'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti alla sua piena attuazione e chiusura al 30 giugno 2026;
6. di stabilire che con la verifica della rendicontazione finale prodotta dai soggetti coinvolti saranno determinate le spese ammissibili, ai sensi dell'Accordo sottoscritto, per la liquidazione dei costi sostenuti dalle parti;
7. di nominare, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, la dott.ssa Mariangela Fedele quale Responsabile del Procedimento per le attività di competenza della Struttura Commissariale connesse all'attuazione del progetto "Valutazione dei tassi di decontaminazione in lotti di mitili trasferiti dal Primo Seno del Mar Piccolo al Mar Grande" – CUP J98C16000070001;
8. di disporre che il presente decreto sia notificato agli interessati e pubblicato sul sito istituzionale del Commissario Straordinario nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il presente decreto, composto da 6 pagine progressivamente numerate, formato unicamente con mezzi informatici, firmato digitalmente:

- è adottato in un unico originale;
- è adottato in un unico originale;
- è immediatamente esecutivo;
- è redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali;

- ai fini della pubblicità legale, è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE;
- è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990.

Il Subcommissario
Ing. Annamaria Basile

Annamaria Basile
06.05.2026 16:39:44
GMT+02:00

Il Commissario Straordinario
Dott. Vito Felice Uricchio

Vito Felice Uricchio
06.05.2026 17:53:05
GMT+02:00